

[별표 3] <개정 2008.6.13>

위반행위의 종류별 과징금 부과기준(제34조제1항관련)

1. 여객자동차운송사업 및 자동차대여사업

(단위 : 만원)

구 분	위 반 내 용	관 계 법 조 문	과 징 금 부 과 기 준						자 동 차 대 여 사 업
			여객자동차운송사업						
			시내 버스 ·농 어촌 버스 ·마 을버 스	시 외 버 스	일 반 택 시	개 인 택 시	전 세 버 스	특 수 여 객	
1. 삭 제 <2000. 8.2> 2. 면 허 또 는 등 록 등	1. 내지 7. 삭제 <2000. 8.2>	법 제 5 조	180	180	180	180			
	8. 관할 관청 이 허 불 조 을 반 한 때 9. 면허 또 는 등 록 받 은 종 업 의 위 법 을 위 반 한 영		180	180	180	180	180	180	

	업 행 3 5 위 를 조 한 때 제 3 (자 동 항 차 대 여 사 업 자 가 그 사 업 용 자 동 차 를 사 용 하 여 유 상 으 로 여 객 을 운 송 하 거 나 알 선 한 때 를 포 함 한다)								
10.	면 법 허 를 제 5 받 거 조 나 등 록 한 노 선 을 위 반 하 여 운 행	180	180						

	한 때								
11.	면 허 받 은 사 업 구 역 외 의 행 정 구 역 에 서 영 업 한 때	법 제 5 조			40	40			
12.	한 정 면 허 를 받 은 사 업 자 가 면 허 받 은 업 무 의 범 위 또 는 면 허 의 기 간 을 위 반 하 여 운 행 한 때	법 제 5 조	180	180	180	180			
13.	면	법	10	10	10	10	20	20	20

허를	제 5
받거	조
나	.
등록	법
한	제
차고	2 9
를	조
이용	
하지	
아니	
하고	
차고	
지외	
에서	
밤샘	
주차	
한	
때	.
다	
만	,
전세	
버스	
운송	
사업	
사용	
되는	
동차	
가영	
업중	
에주	
차장	
에서	
밤샘	
주차	

	하 는 경 우 와 대 여 사 업 에 사 용 되 는 자 동 차 가 대 여 중 인 경 우 를 제 외 한 다.							
	14. 신 법 고 를 제 5 하 지 조 아 니 (제 하 거 3 조 나 제 2 허 위 호 의 라 신 고 목) 를 하 고 개 인 택 시 를 대 리 운 전 하 게 한 때				120			
2 의 2 .	1 4 의 2 . 법	90	90	90		90	90	

운송 부대 시설	여객차 송업면 기또 등기 에반 여수 사 를 한 계 등 대 설 갖 지 니 거 유 하 아 한	제 6 조							
3. 운 임 및 요금	15. 운 임 및 요 금 에 대 한	법 제 9 조	40	40	40	20			

	신 고 를 하 지 아 니 하 고 미 리 운 송 을 하 거 나 기 타 영 업 을 개 시 한 때								
16.	신 고 운 임 및 요 금 을 받 지 아 니 하 고 부 당 한 요 금 을 받 은 때 (택 시 운 송 사 업 을	법 제 9 조	20	20					

	제 외 한 다)								
17.	미 터 기 를 부 착 하 지 아 니 하 거 나 미 터 기 를 사 용 하 지 아 니 하 고 운 행 한 때 (구 간 운 임 제 시 행 지 역 을 제 외 한 다)	법 제 9 조		40	40				
18.	소 아 의 무 임 운 송 을 거 절	법 제 9 조	10	10					

	하 거 나 받 지 아 니 하 여 야 할 운 임 을 받 은 때								
19.	운 법 임 제 또 는 2 2 요 금 조 을 받 고 승 차 권 이 나 영 수 증 을 교 부 하 지 아 니 한 때 (시 내 버 스 . 농 어 촌 버 스 및 마 을	10				10	10		10

버스의 경우와 승차권의 판매를 위한 자를 제외하고 택시의 경우는 여객의 요구가 있는 경우에 한한다)	20	20							
20. <삭제>	20	20							
21. 여객으로부터 임이나	22	22							

	금환 급의 청구 를받 고이 를환 급하 지아 니한 때(승 차권 의판 매를 위탁 한자 를제 외한 다)								
4. 운 송약 관 및 대여 약관	22. 신 고를 하지 아니 하고 운송 약관 대여 약관 을 미리 시행 한 때	법제 10조 · 법제 32조	100	100	100	50	100	100	100
	23. 신 고한	법제	60	60	60	30	60	60	60

[illegible]

노 선 의 제									
단축 또 1 1									
는 연장 조									
운행 .									
라 .									
감회 또									
는 증회									
운행									
25. 주									
사 무									
소									
또 는									
영 업									
소									
이 외									
의									
지 역									
에서									
상 시	법								
주 차	제								
시 켜	3 6					120	120	120	
영 업	조					180	180	180	
한									
때									
가 .									
1 차									
위 반									
시									
나 .									
2 차									
위 반									
시									
26. 인	법	100	100	100	50	100	100	100	
가 .	제								
등 록	1 1								

또는	조
신고	·
를	법
하지	제
아니	3 6
하고	조
주사	
무소	
(1인	
사업	
자를	
제외	
한	
다)	·
영업	
소	·
정류	
소	
또는	
차고	
를	
신	
설	·
이전	
하거나	
사업	
계획	
변경	
의	
등록	
이나	
신고	
없이	
주사	

	무 소 나 영 업 소 별 차 량 대 수 를 임 의 로 경 변 한 때								
27.	노 법 후 차 제 의 1 1 대 체 조 등 . 자 동 법 차 의 제 변 경 3 6 으 로 조 인 한 자 동 차 말 소 등 록 이 후 6 월 이 내 에 자 동 차 를 충 당 하 지 못 한 때 .	120	120	120	120	120	120		120

	다만, 특이한 사유로 동차의 공급이 현저히 곤란한 경우 제외한다.								
28.	운행시간대여사업계획경인가·등록또신고없이행하	법제11조	20	20					

	나 임 의 로 운 행 시 간 을 준 수 하 지 아 니 한 때									
	29. 기 법 타 제 사 업 1 1 계 획 조 의 . 내 용 법 에 제 위 반 3 6 한 조 때	10	10	10	10	10	10		10	
6. <삭 제>	3 0 . < 삭 제>									
7. 사 업 관 리 위 탁	31. 신 법 고 를 제 하 지 1 4 아 니 조 하 고 . 여 객 법 자 동 제 차 운 3 3 송 사 조 업 의 관 리 를 위 탁 하	360	360	360		360	360		360	

	하 거 나 허 가 를 받 지 아 니 하 고 자 동 차 대 여 사 업 의 관 리 를 위 탁 한 때								
8. 사 업의 양 도 · 양수 및 법인 의 합병	32. 신 고 를 하 지 아 니 하 고 사 업 을 양 도 하 거 나 양 수 한 때	법 제 1 5 조	360	360	360		360	360	360
	33. 신 고 를 하 지 아 니 하 고 법 인 인 여 객	법 제 1 5 조	360	360	360		360	360	360

	자동차운송사업자는 자동차대여사업자가 법인을 합병한 때								
9. 자동차의 표시	34. 자동차의 바깥쪽에 운송사업자의 명칭·기타 건설교통부령으로 정하는 사항을 표시	법제 19조	20	20	10	10	20	20	

10. 사 고 시 의 조치	하 지 아 니 한 때	35. 자 법 제 2 1 조							
	동 차								
	의 전 복 .								
	화 재 등 다 음 각 목 의 중 대 한 사 고 가 발 생 한 경 우 지 정 된 시 간 안 에 서 면 보 고 를 하 지 아 니 한 때 .		25	25	25	25	25	25	
	다 만 ,		25	25	25	25	25	25	
	사 고		15	15	15	15	15	15	

에 대한 고의·과실 책임이 없는 자와 개인택시 운송사업자가 중상 이상의 사고를 당한 경우를 제외한 다.
가 . 사업용자동차의 전복.

추락·화재또는철도차량과의충돌사고
나. 2 인 이상의 사망자발생사고
다 . 사망자 1 인 및

11. 운 송 시 설 및 여객 의 안 전 확 보	3 인 이 상 의 중 상 자 발 생 사 고							
	라. 6 인 이 상 의 중 상 자 발 생 사 고	10	10	10	2	10	10	
36. 내 지 3 9 . < 삭 제> 4 0 . 자 동 차 안 에 게 시 하 여 야	법 제 2 2 조	20	20	20	20	20	20	

	할 사 항 을 게 시 하 지 아 니 한 때							
40	의 2. 법 정 류 제2 소 에 2조 서 주 차 법 또 는 제2 정 차 2조 질 서 를 문 란 하 게 한 때	20	20	20	20	20	20	
		20	20	20	20	20	20	
40	의 3. 도 속 제 한 장 치 또 는 운 행 기 록 계 가 정 상 적 으 로 작 동 되 지 아 니							

	하는 상태 에서 자동 차 를 운 행 한 때								
41.	차 내 자 동 안 내 방 송 실 시 상 태 가 불 량 한 때	법 제 22조	10	10					
41의2	의 사 업 용 자 동 차 의 구 조·장 치 및 설 비 에 관 한 송 사 업 자 의 준 수 향 (이하	법 제 22조	120	120			20		

	설 비 기준" 이 라 한다) 에 적 합 하 지 아 니 한 출 력 의 원 동 기 로 여 객 을 운 송 한 때								
4 1 의 3.	설 비 기 준 에 위 반 하 여 전 자 감 응 장 치·압 력 센 서 장 치 또 는 가 속 폐 달 잠 금 치 설 치 하 지 아 니	법 제 2 2 조	360	360					

	하 거 나 작 동 하 지 아 니 하 고 운 행 한 때						
41의4.	차 실 에 2 2 냉·냉 방 장 치 를 설 치 하 여 야 할 자 동 차 에 이 를 설 치 하 지 아 니 하 고 여 객 을 운 송 한 때	법 제 2 조	60	60	60	60	60
41의5.	설 비 기 준 에 위 반 하 여 정 차 신	법 제 2 조 .	100	100			
			360	360		360	360

	호 부 를 치 지 니 거 차 에 동 내 송 치 갖 지 니 때	용 자 설 하 아 나 실 자 안 방 장 를 추 아 한	법 제 2 조						
41	의 6. 설 기 에 반 하 앞 퀴 재 한 이 를 용 때	비 준 위 여 바 에 생 타 어 사 한		360	360				
41	의 7. 앞 퀴 튜	바 에 브	법 제 2 조						

	레 스 타 이 어 를 사 용 하 여 야 할 자 동 차 에 이 를 사 용 하 지 아 니 한 때							
41	의 8. 법 기 타 제 설 비 2 2 기 준 조 에 적 합 하 지 아 니 한 자 동 차 를 이 용 하 여 운 송 한 때	20	20	20	20	20	20	
42.	운 법 행 하 제 기 2 8 전 에 조 점 검 및	10	10	10	10	10	10	

	확인을 하지 아니 한 때								
43.	차량 정비·운 전자의 과로 방지 정기 적인 차량 운행 금지 등 전송 위반 명령 에 반 여 행 한 때	법제 28조		20	20				
124. <삭제>	44. <삭제>								
13. 사 업개 선명 령 등	45. 사 업개 선명 령 또 는	법제 24조· 법	120	120	120	120	120	120	120

	운행 명령을 이행하지 아니한 때	제 34 조								
14. 운전자 자격요건 등	46. 택시 운송업가차내에 택시운전자증명서를 휴대하지 아니한 때	법 제 22 조			10	10				
	47. 운전자 자격증필요한 요건을 갖추지	법 제 26 조	60	60	60	30	60	60		

	아 니 한 자 를 운 전 에 종 사 하 게 한 때									
	48. 운 수 종 사 자 가 교 육 을 이 수 하 는 데 필 요 한 조 치 를 하 지 아 니 한 때	법 제 27 조	30	30	30		30	30		
15. 보 고 · 검사	49. 지 정 된 기 일 내 에 보 고 또 는 서 류 제 출 의 명 령	법 제 71 조	20	20	20	10	20	20	20	

16. 차 령 초 과	을 이 행 하 지 아 니 한 때									
	50. 장 법 부·서 제 류 기 7 1 타 물 조 건 의 검 사 를 거 부·방 해 또 는 기 피 한 때	60	60	60	30	60	60		60	
	51. 질 법 문 에 제 응 하 7 1 지 아 조 니 하 거 나 허 위 의 진 술 을 한 때	40	40	40	20	40	40		40	
	52. 여 법 객 자 제 동 차 7 5 운 수 조 사 업 에 사 용 되 는 자 동 차	180	180	180	180	180	180		180	

17. 빈	53. 5대	가 차							
		령 을							
번 한	이 상	초 과							
		하 여							
교 통	의 차	운 행							
		한 때							
사 고	량 을	법 제	500	500	500		500	500	
		보 유							
		한 여							
		객 자							
		동 차							
		운 송							
		사 업							
		자 로							
		서 다							
		음 산							
		식 에							
		의 하							
		여 산							
		출 한							
		당 해							
		연 도							
		의 교							
		통 사							
		고 의							
		지 수							
		(교통							
		사 고							
		건 수/							
		보 유							
		대 수							
		×10)							

가 다
음 의
기 준
에 이
르 게
된 때
가 .
시
내
버
스
운
송
사
업
.
농
어
촌
버
스
운
송
사
업
및
마
을
버
스
운
송
사
업
의
경

운행 형태가 고속인 경우 : 2
(2)

은행
태가 직
행 및
일 반 인
경우 :
3

다 . 일 반 택 시 운 송 사 업

의 경 우 : 2 라 . 전 세 버 스 운 송 사 업 의 경 우 : 2 마 . 특 수 여 객 자 동 차 운 송 사 업 의 경 우 : 1	54. 5대 미 만	법 제	60	60	60	60	60	60
			120	120	120	120	120	120

의 차	7 6
량 을	조
보 유	
한 여	
객 자	
동 차	
운 송	
사 업	
자 가	
당 해	
교 통	
사 고	
일 이	
전 당	
해 교	
통 사	
고 일	
이 전	
최 근	
1 년	
간 다	
음 각	
목 의	
구 분	
에 의	
한 교	
통 사	
고 를	
일 으	
킨 때	
가. 1	
건 의	
교 통	
사고	
나. 2	

18. 중 대한 교통 사고	건의 교통 사고	55. 1개 법 의 교통 사고로 조 다 음 각 목 의 인 원 을 사 망 하 게 한 때 (시 외·농 어 촌 버 스 운 송 사 업 의 경 우 에 는 비 고 란 에 서 따 로 정 하 는 바 에 의 한다) 가. 8 인 이 상 9 인 이하							
	법 제 76 조								
	원 을		1600	800	800	1600	1200		
	사 망		1200	400	400	1200	800		
	하 게		800	200	200	800	400		
	한 때								
	(시								
	외·농								
	어 촌								
	버 스								
	운 송								
	사 업								
	의 경								
	우 에								
	는 비								
	고 란								
	에 서								
	따 로								
	정 하								
	는 바								
	에 의								
	한다)								
	가. 8								
	인								
	이 상								
	9 인								
	이하								

나. 5인 이상 7인 이하이다. 2인 이상 4인 이하							
56. 1개 법 제 76조의 교통사고로 다음 각 목의 인원을 증 상 하 게 한 때 (시 외 . 농 어 촌 버 스 운 송 사 업 의 경 우 에 는 비 고 란 에							
	1200	400	400	1200	800		
	800	200	200	800	400		

서 따 로 정 하 는 바 에 의 한 다) 가 . 10 인 이 상 19 인 이 하 나. 6 인 이 상 9 인 이 하									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

비 고

1. 위반행위란의 제24호 각목의 규정을 적용함에 있어서는 동호 각목의 각 위반행위별로 구분하여 산정하되, 각 위반행위별로 동일 위반행위의 횟수가 최초 위반행위를 한 날부터 1년 이내에 1회 이상인 경우에는 그 추가위반횟수(과징금의 부과처분이 이루어진 위반행위의 횟수를 제외한다) 1회당 위표의 처분기준금액의 50%를 가산하여 일괄 처분한다.
2. 위반행위란의 제53호 및 제54호의 규정에 의한 교통사고건수의 산정은 경상사고인 경우에는 0.3건, 중상사고인 경우에는 0.7건, 사망사고인 경우에는 1건으로 각각 계산한다.
3. 천재·지변 기타 부득이한 사유로 인하여 발생한 위반행위에 대하여는 위표의 처분대상에서 제외한다.

4. 1개의 교통사고로 1인을 사망하게 하고 3인 이상 5인 이하의 인원을 중상하게 한 때에는 위반행위란의 제56호 나목에 의하여 처분한다.

5. 중대한 교통사고를 일으킨 경우 시외·농어촌버스운송사업자에 대한 과징금의 부과기준은 다음 표와 같다(위반행위란의 제55호 및 제56호관련)

(단위 : 만원)

구 분	위 반 내 용	관 계 법 조 문	과 징 금 부 과 기 준			
			시외버스운송사업 (운 행 형 태 별)			농어촌버스 운송사업
			고속	직행	일반	
18. 중 대 한 교 통 사 고	55. 1개의 교통 사고로 다음 각목의 인원 을 사망하게 한 때 가. 8인 이상 9인 이하 나. 5인 이상 7인 이하 다. 2인 이상 4인 이하	법 제76조				
			3600	2400	1200	1200
			2400	1600	800	800
	56. 1개의 교통 사고로 다음 각목의 인원 을 중상하게 한 때 가. 10인 이 상 19인 이하 나. 6인 이상 9인 이하	법 제76조	1200	800	400	400
			2400	1600	800	800
			1200	800	400	400

2. 터미널사업

(단위 : 사업정지 : 일, 과징금 : 만원)

구분	위반내용	관계 법조 문	과징금 부과기준							
			인구100만명 이상의 행정구 역		인구 30만 이상 100만 미만의 행정구역		인구 2만 이상 30만 미만의 행 정구역		인구 2만 미 만의 행정구 역	
			사업정	과	사업정	과징	사업	과징	사업	과징

			지		징 금	지		금	정지	금	정지	금
1. 터미 널 사 업 의 면 허 등	1. 터미널사 업의 면허 를 받은자 가 시·도지 사가 정하 는 기간까 지 정당한 사 유 없 이 공사시행인 가를 받지 아니한 때	법 제39 조	10		20 0	10		150	10	100	10	50
	2. 공사시행 인가를 받 지 아니하 고 공사를 시행한 때	법 제39 조	15		30 0	15		200	15	150	15	70
	3. 공사 시 행 변 경 인 가 를 받 지 아 니 하 고 변 경 한 때	법 제3 9조	10	20 0	10	15 0	10	10 0	10	50		
	4. 시·도 지 사 가 지 정 하 는 공 사 의 완 성	법 제3 9조	10	20 0	10	15 0	10	10 0	10	50		

	기간지사를완하시 까공를성지아하 를성지아하하 거나가는사 인받은사 받공를완 공를료하 를료고 설확 인신 청을 하지 아니 한때										
2. 사용 개시	5. 시설 확 을 은 시·도 지 가 하 기 까 터 널 사 을 시	법 제4 0조	15	30 0	15	20 0	15	15 0	15		70

	지 아 니 한 때											
	6. <삭 제>											
3. 사용 약관	7. 신고 를 하 지 아 니 하 고 사 용 약 관 을 미 리 시 행 한 때	법 제4 1조	10	20 0	10	15 0	10	10 0	10		50	
	8. 신고 된 사 용 약 관 을 위 반 한 때	법 제4 1조	10	20 0	10	15 0	10	10 0	10		50	
4. 시설 사 용 료	9. 인가 된 시 설 사 용 료 외 의 요 금 을 수 한 때	법 제4 2조	10	20 0	10	15 0	10	10 0	10		50	
5. 터미 널 의 사용· 관리	10. 터 미 널 사 용 자 나 이 자	법 제4 3조	10	20 0	10	15 0	10	10 0	10		50	

	게 당 차 적 급 하 나 용 의 리 저 하 행 를 때	부 한 별 취 을 거 사 자 편 를 해 는 위 한										
11.	미 의 설 준 는 리 준 위 하 이 관 할 때	터 법 제4 3조	10	20 0	10	15 0	10	10 0	10		50	
12.	업 또 설 운 자 금	사 법 제4 3조	15	30 0	15	20 0	15	15 0	15		70	

6. <삭제> 7. 위치·규모 및 구조·설비 등	행위 에 대한 지령 이 하 아 니 한 때	13. 터널 의 지 리 대 시 명 을 행 지 아 니 한 때	법 제4 3조	15	30 0	15	20 0	15	15 0	15	70
	14. <삭제>	15. 터널 의 위 치 는 모 인 받 아 하 변 한 때	법 제4 5조	15	30 0	15	20 0	15	15 0	15	70

8. 개선 명령	16. 터미널의 조는 비인받아 하변한 때	법 제45조	15	300	15	200	15	150	15	70
	17. 터미널을 이용하는 종교편을 해하거나 미사의 선위여한 선령이하	법 제46조	10	200	10	150	10	100	10	50

9. 양 도·양 수 및 합병	아 니 한 때 18. 신 를 고 하 지 아 니 고 미 사 업 을 양 도· 양 수 한 때	법 제5 0조	10	20 0	10	15 0	10	10 0	10	50
	19. 신 를 고 하 지 아 니 고 인 터 널 송 업 를 병 합 한 때	법 제5 0조	10	20 0	10	15 0	10	10 0	10	50
	20. 허 를 가 받 아 니 고 업 을 휴 지 때	법 제5 0조	10	20 0	10	15 0	10	10 0	10	50
10. 휴 지·폐 지	21. 허	법	15	30	15	20	15	15	15	70

	가 받 아 하 사 을 지 때	를 지 니 고 업 폐 한	제5 0조		0		0		0		
--	--------------------------------------	---------------------------------	----------	--	---	--	---	--	---	--	--

비 고 : 행정구역은 특별시 광역시·시·읍·면을 기준으로 한다.